

Repertorio n. 6604

Raccolta n. 4677

CONTRATTO ISTITUTIVO DI RETE TRA IMPRESE

REPUBBLICA - ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di agosto

(30 agosto 2021)

In Scordia, nel mio studio.

Innanzitutto a me dott. ANTONINO SCIABICA, Notaio in Scordia, con studio in via Trabia n. 10, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Catania e Caltagirone,

SONO PRESENTI LE SOCIETÀ

- ORTOGEL S.P.A. in concordato preventivo, con sede in Belpasso (CT), via XIX Traversa n. 175, capitale sociale di euro 5.477.339,92 interamente versato, iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. del Sud Est Sicilia con il numero, codice fiscale e partita IVA 00678650870 ed al R.E.A. con il n. CT - 118374, per la quale interviene al presente atto, l'amministratore unico e legale rappresentante il signor RIZZO Vincenzo, nato a Palagonia (CT) il 18 marzo 1970, domiciliato per la carica presso la sede della detta società, a quanto infra autorizzato in virtù del vigente statuto sociale;

- AGRUMI-GEL S.R.L., con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via Provinciale Centineo-Portosalvo, contrada Girotta, capitale sociale di euro 1.456.408,00 interamente versato, iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Messina con il numero, codice fiscale e partita IVA 01549800835 ed al R.E.A. con il n. ME - 124480, per la quale interviene al presente atto, l'amministratore unico e legale rappresentante il signor RIZZO Salvatore, nato a Caltagirone (CT) il 24 febbraio 1997, domiciliato per la carica presso la sede della detta società, a quanto infra autorizzato in virtù del vigente statuto sociale tale nominato con verbale del 23 giugno 2021 in corso di iscrizione nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Messina ove risulta protocollata in data 23 luglio 2021 n. RI/PRA/2021/18732;

- SERVICE CALATINO SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Palagonia (CT), piazza del Popolo n. 4, iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. del Sud Est Sicilia con il numero, codice fiscale e partita IVA 05791020877 ed al R.E.A. con il n. CT - 433625, per la quale interviene al presente atto, il presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante il signor CAMPO Fabio Rosario, nato a Catania il 31 gennaio 1983, domiciliato per la carica presso la sede della detta società, a quanto infra autorizzato in virtù del vigente statuto sociale.

Detti Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, in virtù del quale stipulano e convengono quanto segue.

ART. 1. - CONSENSO ED OGGETTO - Le società "ORTOGEL S.P.A."



ANTONINO SCIABICA
NOTAIO

Registrato a CATANIA
il 6-9-2021
al N. 32340 serie 1T

in concordato preventivo, "AGRUMI-GEL S.R.L." e "SERVICE CALATINO SOCIETA' COOPERATIVA", come sopra rappresentate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-ter e seguenti del D. L. 10 febbraio 2009 n. 5, come convertito nella Legge 9 aprile 2009 n. 33, modificata e integrata dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 convengono di concludere un "Contratto di Rete d'Imprese", regolato dai seguenti patti e condizioni.----

ART. 2. - DENOMINAZIONE E SEDE - La Rete è denominata: "Agrumi Calatino Network - Rete d'Imprese".-----

La sede della Rete è in Comune di Palagonia (CT), piazza del Popolo n. 4.-----

Viene istituita una sede operativa presso la sede della società contraente "ORTOGEL S.P.A." in concordato preventivo. Con deliberazione dell'Assemblea degli Aderenti potranno essere istituite filiali, rappresentanze ed agenzie.-----

ART. 3. - OBIETTIVI STRATEGICI - Con il presente Contratto di Rete d'Imprese i contraenti si prefiggono i seguenti obiettivi strategici per lo svolgimento delle attività comuni di seguito descritte:-----

a. Implementazione delle attività di trattamento, lavorazione e distribuzione di prodotti agrumicoli;-----

b. Maggiore competitività con l'obiettivo di raggiungere una più favorevole posizione nel mercato;-----

c. Incremento capacità concorrenziale;-----

d. Transito competenze e capacità e gestione di progetti d'impresa comuni alle società aderenti.-----

Per raggiungere i suddetti scopi la Rete potrà ottenere risorse economiche direttamente dalle tre società di servizi aderenti alla rete o fatturare le proprie prestazioni alle imprese beneficiarie delle prestazioni stesse. A tal fine, ciascuna Impresa aderente, si impegna a prestare la propria collaborazione più ampia secondo quanto di seguito stabilito nel presente contratto, assumendo gli obblighi e gli impegni nello stesso contenuti.-----

ART. 4. - OBBLIGHI E FONDO PATRIMONIALE COMUNE - Le Società Aderenti, come sopra rappresentate, si obbligano a gestire unitariamente le attività sopra descritte, impegnandosi a sostenere, in parti uguali, le spese necessarie al perseguimento dell'oggetto del presente contratto e al funzionamento del presente contratto. A tal fine il Presidente della Rete provvederà a formulare periodici preventivi, in base ai quali i contraenti saranno tenuti alle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio a rendiconto annuale.-----

Le attività di formazione del personale afferente alle società aderenti alla rete saranno esclusivamente a carico della "SERVICE CALATINO SOCIETA' COOPERATIVA".-----

ART. 5. - DURATA - La durata della Rete è fissata in anni dieci (10), decorrenti dalla data di iscrizione del presente contratto presso il Registro Imprese competente.-----

L'Assemblea degli Aderenti potrà, alla scadenza o prima, stabilire un ulteriore termine di durata.

ART. 6. - AMMISSIONE DI NUOVI ADERENTI - L'ammissione di nuove imprese al contratto di Rete dovrà essere approvata da tutti gli Aderenti ed importerà accettazione di tutte le norme del presente Atto, di quelle dell'eventuale regolamento e delle altre eventuali convenzioni complementari.

ART. 7. - RECESSO - Le imprese aderenti potranno recedere dal Contratto di Rete nei soli casi di scioglimento della rispettiva società o di cessazione definitiva dell'attività di impresa. Potrà essere esclusa dal contratto di rete, per deliberazione a maggioranza dell'Assemblea degli Aderenti, l'impresa Aderente che avesse violato ripetutamente e gravemente gli obblighi assunti nel contratto, e ciò senza pregiudizio di ogni altra azione di danni a suo carico. È inoltre esclusa di diritto l'impresa Aderente che sia dichiarata fallita o che sia ammessa alla procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta o di amministrazione controllata.

ART. 8. - TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI - La partecipazione alla Rete è trasferibile solo unitamente all'azienda o al suo ramo concretamente interessato alle attività che il presente contratto disciplina, rientrando il presente contratto nella disciplina dell'art. 2558 c.c.

ART. 9. - ORGANI DELLA RETE - Sono Organi dell'esecuzione del Contratto di Rete: l'Assemblea degli Aderenti e il Presidente.

ART. 10. - ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI - L'Assemblea degli Aderenti è composta dai rappresentanti legali o volontari di tutte le imprese aderenti, le quali possono anche farsi rappresentare da un'altra impresa aderente con delega scritta.

Ogni Aderente ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso personale, da inviare a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail con avviso di ricevimento o pec, contenente l'ora, il giorno, il luogo e l'elenco delle materie da trattare, 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; con tutte le imprese Aderenti direttamente presenti, l'Assemblea si intende comunque validamente costituita e può deliberare su tutti gli argomenti sui quali, all'unanimità, l'Assemblea stabilisca di deliberare. Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto verbale a cura del Presidente o del Segretario all'uopo nominato che può essere anche un terzo. I verbali sono trascritti a cura del Segretario in apposito libro e gli aderenti possono prenderne conoscenza.

Gli Aderenti possono adottare le loro decisioni anche a mezzo di consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto dal Presidente o da uno degli Aderenti. Esso

viene sottoposto, a ciascun Aderente, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata o anche a mezzo fax o e-mail con avviso di ricevimento, inviati agli Aderenti rispettivamente all'indirizzo o al numero di fax o e-mail o pec, a tal fine comunicato al Presidente.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dall'Aderente interpellato.

L'Aderente interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.

La decisione si perfeziona validamente quando tutti gli aderenti siano stati interpellati e tutti abbiano espresso e comunicato il proprio consenso alla decisione proposta.

Il Presidente deve informare senza indugio tutti gli Aderenti delle decisioni adottate. La documentazione relativa deve essere conservata tra gli atti della Rete.

L'Assemblea degli aderenti:

- a) nomina il suo Presidente;
- b) approva il rendiconto annuale predisposto dal Presidente;
- c) approva gli eventuali regolamenti interni;
- d) delibera sull'ammissione di nuovi componenti della Rete;
- e) delibera in merito al riparto degli utili ed alla copertura delle perdite;
- f) delibera sulle altre materie ad essa rimesse dal presente atto o che il Presidente ritenga di sottoporre alla sua attenzione.

L'Assemblea delibera validamente con il voto unanime di tutti gli Aderenti, salvo che per esclusione di uno degli Aderenti.

ART. 11. - IL PRESIDENTE - Il Presidente è investito dei più ampi poteri per la esecuzione e la gestione ordinaria della Rete ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dei suoi scopi, salvo gli atti che importino un'esposizione della Rete verso terzi o Istituti di Credito superiore ad euro 5.000,00 (euro cinquemila e zero centesimi) per i quali dovrà essere, preventivamente, autorizzato dall'Assemblea.

Il Presidente, tra l'altro:

- assume e licenzia il personale dipendente, ne determina il compenso nonché tutte le norme e modalità che devono da questo essere osservate nell'adempimento delle mansioni affidate;
- provvede alla gestione delle risorse della Rete.

Il Presidente dura in carica un anno e può essere nuovamente nominato per ulteriori mandati.

Per il primo anno viene nominato Presidente il sopra costituito signor CAMPO Fabio Rosario, il quale, dichiara di accettare la carica e di non trovarsi in cause di ineleggibilità previste dalla legge o dallo statuto.

Il Presidente rappresenta legalmente la Rete di fronte ai

terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Per gli atti relativi, nonché per tutti quelli occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli aderenti, il Presidente ha firma libera.

ART. 12. - SITUAZIONE PATRIMONIALE - A cura del Presidente, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, dovrà essere redatta la situazione patrimoniale, osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società a responsabilità limitata; la redazione del bilancio potrà avvenire in forma abbreviata ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla Legge.

Il primo di tali rendiconti contemplerà l'attività della Rete fino al trentuno dicembre duemilaventuno (31/12/2021).

ART. 13. - OBBLIGAZIONI CONTRATTE DALLA RETE - Per le obbligazioni assunte in nome della Rete dal Presidente rispondono, in egual misura, le imprese aderenti con i rispettivi patrimoni.

ART. 14. - CONTROVERSIE TRA ADERENTI - In caso di controversie fra gli Aderenti o fra un Aderente e la Rete è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione ricorrendo al Collegio dei Probiviri preso la Confindustria di Catania.

ART. 15. - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento del Contratto, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

ART. 16. - SOGGETTIVITÀ GIURIDICA - Le parti convengono di non attribuire soggettività giuridica alla rete di cui al presente atto.

ART. 17. - SPESE ED IMPOSTE - Spese ed imposte del presente atto, accessorie e conseguenti, sono a carico dei contraenti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a mia cura da persona di mia fiducia, completato di mio pugno e da me letto ai comparenti che lo approvano e lo dichiarano conforme alla volontà da loro espressami.

Consta di tre fogli di cui occupa nove intere pagine e quanto sin qui della decima. Viene sottoscritto alle ore undici e minuti quaranta.

F.to RIZZO Vincenzo

F.to RIZZO Salvatore

F.to Fabio Rosario CAMPO

F.to Antonino Sciabica - NOTAIO

* * * * *

E' copia conforme all'originale che si rilascia per gli usi consentiti.

Scordia li 7 settembre 2021